

통 보

제 목 허가시설 안전관리규정 심사 업무 처리 미흡

관 련 부 서 서울동부지사

내 용

1. 업무 개요

공사에서는 고압가스안전관리법(이하 ‘고법’ 이라 한다.) 제11조 및 액화석유가스의 안전관리 및 사업법(이하 ‘액법’ 이라 한다.) 제31조에 따라 안전관리규정에 대한 심사를 수행하고 있으며 이에 따라 서울동부지사에서는 감사대상 기간(2021. 10. 1. ~ 2024. 8. 31.) 동안 아래 [표 1]과 같이 총 11개의 허가시설에 대한 안전관리규정 심사를 수행하였다.

[표 1] 서울동부지사 안전관리규정심사 현황

(단위 : 건)

구분	고압가스					LP가스				계
	저장	제조	충전	판매	냉동 제조	저장	충전	판매	집단 공급	
건수	-	-	-	1	10	-	-	-	-	11

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 허가시설 내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

고법 제11조와 액법 제31조에서는 사업자 등이 그 사업의 개시 또는 가스 시설의 사용에 앞서 그 시설의 안전 유지에 관한 사항을 안전관리규정으로 정하고 허가관청 등에 제출하도록 하고 있으며, 이때 그 사업자의 안전관리규정에 대한 한국가스안전공사의 의견서를 첨부하도록 규정하고 있다.

이에, 공사는 법령에 따른 “한국가스안전공사의 의견서”를 안전관리규정 심사를 거쳐 심사 결과를 포함한 문서로 발급하고 있으며, 심사업무를 체계적이고 효율적으로 수행할 수 있도록 세부절차 및 심사기준 등을 「안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가지침(이하 “지침”이라 한다)」으로 정하여 운영하고 있다.

또한, 사업자들이 안전관리규정을 정함에 있어 필수사항의 누락을 방지하고 일정 형식의 표준화를 이루고자 안전관리규정 표준모델을 마련하였으며 이를 사업자 등에게 안내하여 안전관리규정 제·개정 시 활용할 수 있도록 지원하고 있다.

따라서, 안전관리규정을 심사하는 자는 사업자가 제출한 안전관리규정에 대하여 지침의 심사기준 및 처리절차에 따라 적절하게 작성되었는지를 심사하고, 필요한 경우 서류의 보완 등을 요청하여 최종적으로 적합하게 작성됨이 인정될 때 심사 결과를 “적합”으로 처리하여야 한다.

(2000-3) 안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가지침

제4조 【심사기준·방법 및 결과처리】 안전관리규정 심사기준, 심사방법 및 결과처리 등은 다음과 같이 한다.

① 심사방법은 다음 각호와 같다.

1. 공사는 필요한 경우 안전관리규정의 작성에 참여한 자의 참석을 사업자에게 요청할 수 있다.
2. 공사는 필요한 경우 서류의 보완, 추가서류 및 도면 등의 제출을 사업자에게 요청할 수 있다.

이 경우 서류보완 등의 기간은 심사기간에 포함되지 아니한다.

3~4 <생략>

② 안전관리규정(안)이 안전관리규정의 작성기준에 따라 적절하게 작성되었는지를 심사한다.

③ 심사결과처리는 다음의 각호와 같이 한다.

1. 공사는 심사를 실시하고 별표5의 "심사필 인"을 의 첫면, 측면 및 끝면에 날인표시하여야 한다. 단, 안전관리규정의 분량이 적어서 측면에 필인표시가 곤란한 경우에는 매장마다 필인표시가 가능하다.
2. 공사는 심사를 실시하고 제1호의 규정에 의하여 날인 표시한 안전관리규정(안) 2부와 심사 결과 1부를 당해 사업자에게 문서로 교부하여야 한다.

④ <이하 생략>

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 서울동부지사에서 감사기간동안 실시한 안전관리규정심사 적정 여부를 검토한 결과, 사업자가 제출한 안전관리규정 상에 (유형 ①) 종사자의 교육 및 훈련은 안전관리책임자가 실시하여야 함에도 조직도에 안전관리책임자가 아닌 자가 교육훈련 담당으로 지정되어 있는 사례(1건), (유형 ②) 규정위반 행위자에 대한 처분규정을 사업장에 맞게 작성해야 함에도 표준모델의 문구 그대로 작성한 사례(1건) 등 아래 [표 2]와 같이 총 2건의 안전관리규정이 심사기준을 만족하지 못함에도 심사 결과를 “적합” 으로 처리하였다.

[표 2] 서울동부지사 안전관리규정심사 부적정 내용

연번	허가구분	업소명 (업소번호)	심사일자 (접수번호)	부적정 내용
1	냉동제조	“A” (*****-0001)	2023.09.11. (2023-*****)	• (유형 ①) 안전관리책임자 직무범위 부적정
2	일반저장	“B” (*****-0001)	2023.11.13. (2023-*****)	• (유형 ②) 규정위반행위자 처분규정 미흡
[비 고] 1. 부적정 유형 ① : 안전관리규정 표준모델 제6조 (안전관리조직) 및 제7조 (안전관리자별 직무) 관련 2. 부적정 유형 ② : 안전관리규정 표준모델 제32조 (안전관리규정 위반행위자에 대한 조치) 관련				

※ 자료출처 : 감사기간중 제출받은 안전관리규정심사 서류 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 서울동부지사장은

위 [표 2]의 사업자에게 안전관리규정을 개정하도록 안내하시고, 차후 안전관리규정 심사 업무처리가 부적정하게 처리되는 사례가 발생되지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)